



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין  
מאיר פורת**

**שובל ניהול אור בגבעה בע"מ**  
באמצעות ב"כ עו"ד דרדיק אירית

התובעת :  
(המשיבה)

**נגד**

**לינצר שמואל**  
באמצעות ב"כ עו"ד גלעד בניאל ואח'

הנתבע :  
(המבקש)

### **החלטה**

לפניי בקשת הנתבע לסילוק התביעה שהוגשה נגדו על הסף, או לחילופין לעיכוב בירור התביעה שהוגשה נגדו מכוח סעיף 5(א) לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן-"חוק הבוררות") (להלן-"הבקשה").

### **רקע כללי:**

1. התובעת, שימשה החל משנת 2016 ועד לדצמבר 2019 כחברת הניהול של הבניין ברחוב הזיתים 96 בגבעת שמואל, הידוע כחלקה 287 בגוש 6368 (להלן-"**הבית המשותף**").
2. הנתבע הוא בעלים של שלוש יחידות בבית המשותף. יצוין כי נכון למועד הגשת התביעה, טרם הושלם רישומו של הבית המשותף, אך אין מחלוקת כי הבניין ראוי להירשם ככזה.
3. לטענת התובעת, התברר לה כי חרף טענתו של הנתבע לפיה הוא זכאי לפטור חלקי מדמי ניהול בשנת 2016, הרי שאין כך הם פני הדברים. לטענת התובעת, לא הייתה כל הרשאה לתת לנתבע הקלה או פטור חלקי מדמי ניהול, כאשר משמעות ההקלה מסתכמת בסך של 22,568 ₪ (להלן-"**דמי ניהול 2016**").



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. כמו כן, טענה התובעת כי אף האסיפה הכללית שהתכנסה בתאריך כ"ג באולול תשע"ז (14.9.2017), החליטה כי על הנתבע לשלם את דמי הניהול במלואם, חרף זאת, לא שילם הנתבע את דמי הניהול במלואם.
5. עוד מוסיפה התובעת כי גם בשנת 2019 עשה הנתבע דין לעצמו, ושילם דמי ניהול חלקיים בלבד, זאת בלי שניתנה לו הסכמה לכך, כאשר סכומים אלו מסתכמים בסך של 15,373.53 ₪. נוסף על האמור, לחובת הנתבע גם חלקו בגירעון שנותר עם סיום ההתקשרות עם התובעת, כאשר חלקו בגירעון מסתכם בסך של 1,088.73 ₪.
6. להליך שבכותרת, קדם הליך נוסף (263/2018) שעניינו תביעה שהוגשה על ידי התובעת בתאריך ב' בסיון תשע"ח (16.5.2018) (להלן-"**התביעה הקודמת**").
7. במסגרת התביעה הקודמת, הוגשה תביעה נגד הנתבע בגין דמי ניהול לשנת 2016, אולם בתאריך י"ט באדר תשע"ט (24.2.2019), נמחקה התביעה בעקבות הסכמת הצדדים להעביר את הסכסוך להליך בוררות (להלן-"**פסק הדין**").

**בקשה הנתבע (המבקש) בתמצית:**

8. בבקשה נטען על ידי הנתבע, כי התביעה מוכחשת מכל וכל, ומהווה למעשה המשך של התביעה הקודמת שנמחקה בעקבות הסכמת הצדדים להעברתה לבוררות לפני בורר מוסכם.
9. עוד טוען הנתבע כי עובר למחיקתה, ובעקבות ההחלטה בתביעה הקודמת של כב' המפקחת הבכירה אושרת ארפי-מוראי, מתאריך ט"ו בשבט תשע"ט (21.1.2019), התקיימה אסיפה כללית בתאריך 4.2.2019, שהחליטה פה אחד, להעביר את הסכסוך שבין התובעת לבין הנתבע, להליך בוררות, ובעקבות כך, ניתן פסק הדין.
10. מוסיף הנתבע וטוען כי חרף פסק הדין בתביעה הקודמת, התובעת לא קיימה אותו ולא פעלה באופן כלשהו להעברת הסכסוך לבוררות, וזאת אף על פי שמצופה מהתובעת לקדם את תביעתה, במיוחד משמדובר בפעולה פשוטה ומקובלת של פנייה לבורר המוסכם.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. לפיכך טוען הנתבע שיש להורות על דחיית או מחיקת התביעה שבכותרת, או לחלופין, לעכבה ולהעבירה להליך בוררות.

**תגובת התובעת (המשיבה) בתמצית:**

12. בתגובת התובעת נטען כי הליך של דחייה על הסף הוא צעד קיצוני במיוחד, ואין לנקוט בו במקרה זה.

13. כמו כן, נטען על ידי התובעת כי התביעה הקודמת נמחקה ולא נדחתה, ומשכך אין כל מניעה להגיש תביעה חדשה בגין חוב דמי הניהול לשנת 2016. מה עוד, שאין בפסק הדין כל התייחסות לחובות נוספים שהם מעבר לחובות מושא פסק הדין.

14. עוד טענה התובעת, כי נציגות הבית המשותף (להלן-"הנציגות") זנחה את הרעיון להעביר את ההליך לבוררות, ונכונותה בעבר להעביר את הסכסוך לבוררות, אינה יכולה לעמוד לחובתה, במיוחד לאור התנהלות הנתבע שחובו בגין דמי ניהול 2016 לא נפרע ואף לחובתו חוב נוסף.

15. לכן, טענה התובעת כי אין מנוס מבירור העניין לפני המפקח על רישום מקרקעין.

**תשובת הנתבע (המבקש) בתמצית:**

16. בתאריך ט"ז באדר תשפ"א (28.2.2021), הגיש המבקש את תשובתו לתגובת התובעת. בתשובתו חזר הנתבע על טענתו, כי התובעת לא עשתה דבר במשך קרוב לשנתיים במטרה לקדם את הליך הבוררות עליו הוסכם בין הצדדים, במסגרת פסק דין, ויש בהתנהלותה כדי שימוש לרעה בהליכי בית משפט וחוסר תום לב. כמו כן, טען הנתבע כי התובעת לא יכולה ליטול יוזמה עצמאית אשר מנוגדת להחלטות מפורשות של האסיפה הכללית והנציגות, במיוחד שכבר למעלה משנה, אין היא ממלאת תפקיד כלשהו בבית המשותף.

17. נוסף על כך, טען הנתבע כי למען הסר ספק, בתאריך ט"ז באדר תשפ"א (28.2.2021), התכנסה שוב הנציגות יחד עם חברי ועדת הביקורת ומנהל חברת הניהול החדשה, ושוב



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הוחלט להעביר הן את התביעה הישנה, והן את התביעה החדשה, לבורר שזהותו כבר נקבעה בעבר, או לכל בורר מוסכם אחר (להלן – "נספח להסכם").

**דיון והכרעה:**

**מחיקת תביעה על הסף**

18. על פי הדין, בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, שבהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש (ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים נ' מיכה צח חברה לקבלנות (נבו, 4.6.07); רע"א 8524/10 טיב הכרמל תעשיות (2002) בע"מ נגד פרימיוס קלאס בע"מ טיב הכרמל תעשיות (2002) בע"מ נ' פרימיוס קלאס בע"מ, פסקה 6 (נבו, 31.1.2011); רע"א 410/11 סלאסלום פיתוח והשקעות בע"מ נ' רוי"ח ברדיצ'ב סלאסלום פיתוח והשקעות בע"מ נ' רוי"ח ברדיצ'ב, פסקה 34 (נבו, 3.10.2011); רע"א 661/17 אלמשרק חברה לביטוח נגד אלסנדוק (הקרן) אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק (הקרן) אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פסקה 4 (נבו, 16.2.2017). כך, על פי הוראות תקנה 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 (להלן – "התקנות"), שעניינה מחיקה על הסף, או מכוח תקנה 43 לתקנות שעניינה דחיית תביעה על הסף.

19. כלל דיוני נוסף הוא כי "לצורך בירור טענות של סילוק תביעה על הסף, יש להניח כי העובדות הנטענות בתביעה הן עובדות מוכחות, ואינן נתונות כשלעצמן במחלוקת. שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות עובדתיות שעניינן אמור להתברר במשפט גופו" (ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד סב(4) 525, 548-549 (2008).

20. משכך, בקשות לסילוק על הסף, כדי שתתקבלנה - מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר,



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי - היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף.

21. במקרה שלפניי, לא עמד הנתבע בנטל המוטל עליו להראות כי גם אם נקבל את כל העובדות המופיעות בכתב התביעה ככתבן וכלשונן, עדיין יש מקום להורות על סילוק התביעה, ושאינן אפשרות של ממש שהתובעת תוכל לקבל את הסעד המבוקש.

22. לפיכך אני דוחה את בקשתו של הנתבע לסילוק התביעה על הסף.

**עיצוב ההליך והעברת התביעה לבוררות**

23. הכלל הוא שהערכאה הדיונית תורה על עיצוב הליכים, כאשר קיים הסכם בוררות ומתמלאים התנאים המנויים בסעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968, אלא אם יוכיח התובע קיומו של טעם מיוחד לכך שהסכסוך בין הצדדים לא יידון בבוררות (ראו למשל לעניין זה רע"א 6450/01 שמחה אוריאל וברניו, חברה להנדסה וקבלנות בע"מ נ' מכון טיפול בשפכי אשקלון, נו(5) 769 (2001); א' גורן בוררות, 52-51 (2018)).

24. סעיף 5 לחוק הבוררות קובע כך:

"(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

(ב) בקשה לעיצוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.

(ג) בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות."

25. קיימים אם כן שישה תנאים מצטברים, בהתקיימם יש לעכב את הדיון, ולהעבירו להליך בוררות, ואלו הם:

א. קיים הסכם בוררות בין הצדדים.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שהסכם חל עליו.

ג. בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים.

ד. המבקש היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה, לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות.

ה. המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת.

ו. המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפני שטען לראשונה לגופה של התביעה.

(ראו והשוו- ה"פ (מרכז) 43623-11-10 שלום שרבט נגד מלכאל שרבט **שלום שרבט נ'**

**מלכאל שרבט** (נבו, 14.8.2011)

26. עוד יש לזכור כי גם כאשר מתקיימים כל התנאים לעיכוב ההליכים, נותר בידי הערכאה

הדיונית שיקול דעת שלא להיעתר לבקשה "**אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון**

**בבוררות**" (סעיף 5(ג) לחוק הבוררות לחוק הבוררות). כאשר הנטל לשכנע כי יש להימנע

מעיכוב הליכים בעניין שהוסכם לגביו כי יועבר לבוררות, מוטל על שכמי התובע שפנה

לבית המשפט (רע"א 985/93 אלרינה אינווסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפריס

(ישראל) בע"מ, פ"ד מח(1) 397 (1993); רע"א 7030/08 אחיסמך צושב עובדים להתיישבות

שיתופית בע"מ נגד עטורה השקעות בע"מ **אחיסמך מושב עובדים להתיישבות שיתופית**

**בע"מ נ' עטורה השקעות בע"מ** (נבו, 17/09/2008).

27. כמו כן, עיכוב הליכים לפי חוק הבוררות הוא עניין המצוי בשיקול דעתה של הערכאה

הדיונית, ואין מקום להתערב בהחלטותיה של הערכאה הדיונית בעניין זה אלא במקרים

בהם נפלה טעות של ממש בשיקול דעתה (רע"א 4882/96 **יעקב (ג'ק) נאסר נ' אדמונד**

**ספרא** (נבו, 06.03.1997).

להלן אבחן תנאים אלו אחד לאחד :

28. אשר לתנאי הראשון ולתנאי השני, אין מחלוקת בין הצדדים בדבר קיומה של הסכמה

מפורשת לפנות להליך בוררות, ולראייה, שני הצדדים הסכימו באופן מפורש, במסגרת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההליך הקודם לפנות להליך בוררות, ועקב הסכמתם זו, אף נמחקה התביעה הקודמת בפסק דין. עוד אין חולק כי התביעה, קשורה במישרין לסכסוך שאותו הסכימו הצדדים להעביר בעבר לבוררות, במיוחד כאשר הנציגות - שמכוחה יונקת התובעת את סמכותה להגיש תביעה בהליך ייחודי זה - אף הסכימה באופן מפורש ובכתב כי גם הסכסוך הנוכחי, יועבר להליך בוררות. כך שלמעשה, בשל היחסים שבין הנציגות, לבין התובעת, נוצרו מעגלי הרחבה, שמכוחם יש לראות את התובעת כמי שמחויבת לבוררות (רע"א 3925/12 חן רונן נ' עו"ד יובל כהן (נבו, 17.06.2013)).

משכך, התנאי הראשון והתנאי השני מתקיימים.

29. גם התנאים השלישי החמישי והשישי מתקיימים. אין ספק כי הנתבע, שהגיש את הבקשה, הוא גם בעל הדין בהליך הרלבנטי לבוררות ובקשתו הוגשה כבר בהזדמנות הראשונה ועוד לפני שטען לגוף התביעה.

30. אבחן כעת, את התנאי הרביעי, אליו למעשה כיוונה התובעת את עיקר חיציה בהתנגדותה - האם הנתבע היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה - לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות?

31. הפסיקה עמדה לא פעם, על הוכחתו הפוזיטיבית של תנאי זה, במובן זה שדרוש שתהיה לפני הערכאה הדיונית ראייה פוזיטיבית כלשהי, שמבקש העיכוב היה ועודנו מוכן לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה, כאשר נטל ההוכחה של תנאי זה, מוטל על המבקש (ע"א 286/83 אריה קמר נ' מדלין רובינסון-ליפסקי, לז(4) 245 (1983); רע"א 4464/12 MINTER PROPERTIES LIMITED נ' הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית של ירושלים (נבו, 25.11.2012); רע"א 8613/10 כספי תעופה בע"מ נ' JSC AEROAVIT AIRLINES (נבו, 11.10.2012)).

32. ובמיושם לעניינו - התנהלות הנתבע מלמדת כי היה עקבי בכל הקשור להעברת הטיפול בסכסוך להליך של בורר מוסכם. כך למשל, עוד לפני הגשת התביעה הקודמת, ובמסגרת ישיבת הנציגות מתאריך ז' בטבת תשע"ח (25.12.2017) שבה נכח הנתבע (צורף כנספח "א"



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לבקשה (הנתבע), החליטה הנציגות להעביר את המחלוקת שבין הנתבע לבינה להליך של בוררות.

33. אף לאחר הגשת התביעה הקודמת, ובטרם הוגש כתב הגנה, לא שקט הנתבע אף שמריו, ובתאריך 18.6.2018, התקיימה ישיבת נציגות במסגרתה עלה שוב נושא הבוררות שבין הנתבע לבין הנציגות, וסוכם כך:

**"10. עו"ד ניסים שטיבי הודיע כי בהמשך להחלטות על קיום בוררות בתביעות ההדדיות שבין הנציגות לבין לינצר, ובהתאם למינוי שניתן לו, הוא בחר בעו"ד משה לוסקי כבורר.**

....

**11. יש להודיע לחב' הניהול (התובעת כאן, הח"מ) לנהל את הדיונים עם לינצר במסגרת הבוררות."**

34. ואכן, בתאריך י"ט באדר תשע"ט (24.2.2019), בעקבות אסיפה כללית שהתקיימה בתאריך 4.2.2019 במסגרתה הוסכם פה אחד להעביר את המחלוקת שבין התובעת לבין הנתבע להליך של בוררות, הודיעה התובעת כך: "1. ...בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 4/2/19 הוחלט כי המחלוקת שבתיק תועבר להכרעה במסגרת הליך בוררות. 2. לפיכך מתבקשת כב' המפקחת להורות על מחיקת התביעה בתיק שבנדון". בתאריך 24.2.2019 ניתן פסק דין המוחק את התביעה.

35. אלא שמאז ניתן פסק הדין, לא פעלו שני הצדדים לקדם את נושא הבוררות, וזאת חרף הסכמתם לעניין זה. בכתב התביעה שהוגש בתאריך ג' בכסלו תשפ"א (19.11.2020) נכתב כי הנתבע לא קיים את החלטת האסיפה ולא פנה לקיים הליך בוררות, ומשכך "נאלצת התובעת להגיש את התביעה דנן שנית" (סעיף 2 לכתב התביעה). ומנגד, טוען הנתבע כי התובעת "גררה רגליים מאז פסק הדין, ולא פעלה באופן כלשהו, להעברת הסכסוך לבוררות בפני הבורר המוסכם" (סעיף 16 לבקשה) ואף לא פנתה אליו ולו פעם אחת כדי לקדם את ההסכמה על הפנייה להליך הבוררות (סעיף 17 לבקשה).





**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. יצוין כי בתגובתה, לא הכחישה התובעת כי לא פנתה לנתבע כדי לקדם את העברת המחלוקת לבוררות. אומנם שני הצדדים לא פעלו באופן פעיל, במשך תקופה של למעלה משנה וחצי, אך היה מצופה מהתובעת כי תקדם את העניין, ובכל מקרה, גם לאחר הגשת התביעה שלפניי, פעל הנתבע ופנה שוב לנציגות, וזו נתנה הסכמתה שוב כי הסכסוך יועבר להליך בוררות. משכך, ניכר כי הנתבע היה ועודנו מוכן לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה. לפיכך, הנתבע עומד בכל התנאים הדרושים להפעלת סעיף 5 לחוק הבוררות.

37. זאת ועוד, לא מצאתי בתגובת התובעת, כי עמדה בנטל לשכנע שיש להימנע מעיכוב הליכים בעניין שהוסכם לגביו שיועבר לבוררות.

38. לאור האמור לעיל, אני מורה על עיכוב ההליך שלפניי, במובן זה, שהוא יעוכב למשך שלושה חודשים מהיום.

39. כמו כן, אני מורה לצדדים לפנות בתוך שלושים ימים מהיום, לבורר המוסכם - עו"ד משה לוסקי כפי שהוסכם בין הצדדים בעבר, או לכל בורר אחר כפי שהוסכם בסעיף 3 לנספח להסכם מתאריך ט"ז באדר תשפ"א (28.2.2021).

40. בתוך כך, בתוך שלושים ימים מהיום, יעדכנו הצדדים על אודות ביצוע החלטתי זו, בדבר העברת המחלוקת לבוררות, ובהתאם לכך, אקבע את המשך ניהול התיק. הדיון הקבוע לתאריך 30.5.2021, מבוטל.

41. אשר להוצאות המשפט - בשל העובדה שרק חלק מהבקשה התקבל, לא מצאתי מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות משפט.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.  
ניתנה היום, 02.05.2021, בהעדר הצדדים.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020  
מס' בקשה: 6/735/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

---

**מאיר פורת  
המפקח על רישום מקרקעין  
פתח – תקווה**